P U T U S A N

Nomor 1338/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bukhori Als Abok;
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 6 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Datuk rubiah lingk. 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa Bukhori Als Abok ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa Bukhori Als Abok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1338/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1338/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUKHORI Als ABOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUKHORI Als ABOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa BUKHORI ALS ABOK pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 , atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 sekira pukul 22.00WIB, bertempat di Jl.Datuk Rubiah Lingk.29 Kel.Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I, yang terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00WIB bertempat di Jl.Datuk Rubiah Lingk.29 Kel.Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan, Kota Medan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi John Andry Lubis mendapat informasi bahwa terdakwa BUKHORI ALS ABOK adalah seorang penjual ganja sehingga para saksi bersepakat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi Johansyah Putra menyamar sebagai pembeli ganja dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sebanyak 3 amp, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dari bawah ia duduk lalu menyerahkan kepada saksi Johansyah Putra;

Setelah itu saksi Johansyah Putra melakuan penangkapan terhadap tersangka dan menyita uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu disusul saksi lainnya dan kemudian mengamankan 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dari bawah tempat tersangka duduk dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, ia mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus ganja kering tersebut dari ASWAR yang mana awalnya diberikan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian tersangka sudah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan mendapat keuntungan sebesar Rp4.000 (empat ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) bungkus kertas coklat;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 105/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa BUKHORI ALS ABOK berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dengan berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2638/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa BUKHORI ALS ABOK berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas bewarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,5 (lima koma lima)gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa terdakwa BUKHORI ALS ABOK pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 , atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 sekira pukul 22.00WIB, bertempat di Jl.Datuk Rubiah Lingk.29 Kel.Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00WIB bertempat di Jl.Datuk Rubiah Lingk.29 Kel.Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan saksi Defi Aldi, saksi Johansyah Putra dan saksi John Andry Lubis mendapat informasi bahwa terdakwa BUKHORI ALS ABOK adalah seorang penjual ganja sehingga para saksi bersepakat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi Johansyah Putra menyamar sebagai pembeli ganja dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sebanyak 3 amp, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dari bawah ia duduk lalu menyerahkan kepada saksi Johansyah Putra;

Setelah itu saksi Johansyah Putra melakuan penangkapan terhadap tersangka dan menyita uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu disusul saksi lainnya dan kemudian mengamankan 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dari bawah tempat tersangka duduk dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, ia mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus ganja kering tersebut dari ASWAR yang mana awalnya diberikan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian tersangka sudah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan mendapat keuntungan sebesar Rp4.000 (empat ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) bungkus kertas coklat;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 105/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa BUKHORI ALS ABOK berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dengan berat bersih 5,5 (lima koma lima)gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2638/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa BUKHORI ALS ABOK berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas bewarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,5 (lima koma lima)gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johan Andry Lubis,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bukhori Als Abok pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekira pukul 18.30WIB di Jl.Datuk Rubiah Lingk.29 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan, Kota Medan
   - Bahwa saksi mengetahui keberadaan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BUKHORI Als ABOK adalah seorang penjual ganja;
   - Bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas cokelat berisi daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa saksi dan rekan lainnya membuat rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Johansyah Putra menyamar sebagai pembeli ganja dan menjumpai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa sambil menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya yakni saksi Defi Aldi dan saksi Johansyah Putra melakukan penindakan langsung terhadap terdakwa dan setelah ditangkap dan digeledah ditemukan ganja yang sudah dipaket yang 1 (satu) paketnya dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa ganja tersebut untuk dijual, yang mana mendapatkan untung sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) paket ganja kering dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Johansyah Putra, kererangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bukhori Als Abok pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekira pukul 18.30WIB di Jl.Datuk Rubiah Lingk.29 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BUKHORI Als ABOK adalah seorang penjual ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas cokelat berisi daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan lainnya membuat rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Johansyah Putra menyamar sebagai pembeli ganja dan menjumpai terdakwa sambil menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya yakni saksi Defi Aldi dan saksi Johansyah Putra melakukan penindakan langsung terhadap terdakwa dan setelah ditangkap dan digeledah ditemukan ganja yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dipaket yang 1 (satu) paketnya dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan terdakwa ganja tersebut untuk dijual, yang mana mendapatkan untung sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) paket ganja kering dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Datuk Rubiah Ling. 29 Kelurahan Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan karena melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa cara saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi Johansyah Putra melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mendatangi terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) Amp sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun ganja yang terdakwa ambil dari bawah tempat terdakwa duduk, saksi Johansyah dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara membeli dari seorang bernama Aswar pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib di pinggir jalan tempat terdakwa tertangkap, yang mana terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja;

- Bahwa terdakwa menjual perbungkusnya seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan per bungkusnya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering
- Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Datuk Rubiah Ling. 29 Kelurahan Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan karena melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar cara saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi Johansyah Putra melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mendatangi terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) Amp sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun ganja yang terdakwa ambil dari bawah tempat terdakwa duduk, saksi Johansyah dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara membeli dari seorang bernama Aswar pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir jalan tempat terdakwa tertangkap, yang mana terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja;
- Bahwa benar terdakwa menjual perbungkusnya seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan per bungkusnya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 105/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa BUKHORI ALS ABOK berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dengan berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2638/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa BUKHORI ALS ABOK berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas bewarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,5 (lima koma lima)gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Bukhori Alias Abok. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, yang terdaftar dalam nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa Bukhori Als Abok ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Datuk Rubiah Ling. 29 Kelurahan Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan karena melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi Johansyah Putra melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mendatangi terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) Amp sambil memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun ganja yang terdakwa ambil dari bawah tempat terdakwa duduk, saksi Johansyah dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara membeli dari seorang bernama Aswar pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib di pinggir jalan tempat terdakwa tertangkap, yang mana terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja;

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual perbungkusnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan per bungkusnya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/V/POL-10009/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa BUKHORI ALS ABOK berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dengan berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2638/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas bewarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,5 (lima koma lima) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Rl No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUKHORI Als ABOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering, dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frisillia Bella, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)